Правове регулювання та етичні засади краудфандингової діяльності

Made with GAMMA

Міжнародний досвід правового регулювання

Світова практика демонструє різноманітні підходи до регулювання краудфандингу, які Україна може адаптувати для власного розвитку.

США: JOBS Act (2012)

Дозволяє стартапам збирати до $1 млн через краудфандинг зі спрощеною реєстрацією, стимулюючи інновації.

ЄС: Фінансові Директиви

Суворі директиви з фінансових послуг, захисту інвесторів та боротьби з відмиванням грошей забезпечують стабільність.

Україна: Шлях до Адаптації

Україна активно вивчає та рухається у напрямку адаптації кращих світових практик для створення ефективної регуляторної бази.

Made with GAMMA

Регіон / Країна	Основний документ / модель	Ключові особливості регулювання	Сильні сторони	Виклики / Проблеми
США	**JOBS Act (2012)**	Легалізація **equity crowdfunding**; контроль SEC; обмеження суми інвестицій для фізичних осіб	Чітке законодавство; стимулювання стартапів; високий рівень довіри	Бюрократичність процедури, високі вимоги до звітності
ЄС	**ECSPR (2021)** – Регламент ЄС	Єдині правила для всіх країн-членів: ліцензування платформ, захист інвесторів, прозорість	Гармонізація ринку, формування єдиного європейського простору	Складність імплементації у національні законодавства
Китай	Локальні закони, жорсткий контроль	Активний розвиток donation та lending-моделей; обмеження у P2P через шахрайські схеми	Масштабний ринок; державна підтримка технологій	Жорсткі обмеження; проблеми довіри у P2P lending
Японія	Регулювання через фінансове право	Дозвіл donation і reward-моделей; обмежений equity crowdfunding	Стабільний розвиток соціальних і креативних проєктів	Обмежений доступ до інвестиційних моделей
Південна Корея	Законодавство про стартапи та інвестиції	Легалізація equity crowdfunding; сприяння фінансуванню інновацій	Активна підтримка стартапів; технологічна орієнтація	Обмеження для іноземних інвесторів; складні процедури

Made with GAMMA

Законодавча база України щодо краудфандингу

Наразі в Україні відсутній окремий закон про краудфандинг, що створює певні виклики. Однак, діяльність регулюється сукупністю існуючих норм.

- **Відсутність спеціального закону:** Застосовуються загальні норми Цивільного кодексу, законів про фінансові послуги та захист прав споживачів.
- **Регулювання інвестицій:** Залучення інвестицій через публічні пропозиції підпадає під дію закону про цінні папери.

- **Важливість прозорості:** Обов’язкове декларування мети збору коштів та відкритість фінансових звітів для донорів.

Made with GAMMA

Етичні засади краудфандингу: основні принципи

Етика є наріжним каменем довіри в краудфандингових відносинах, забезпечуючи добросовісність усіх учасників.

Чесність та прозорість

Достовірне інформування про проект, його мету та використання зібраних коштів.

Відповідальність

Виконання обіцянок перед інвесторами та донорами, забезпечення їхніх прав.

Захист прав

Повага до прав споживачів та суворе дотримання конфіденційності даних.

Заборона незаконності

Категорична заборона збору коштів на незаконні або аморальні цілі.

Made with GAMMA

Етичні виклики для юристів і організаторів

Юристи та організатори краудфандингових кампаній стикаються з унікальними етичними дилемами, які потребують ретельного розгляду.

- **Конфлікт інтересів:** Залучення коштів на юридичні послуги через краудфандинг може створювати конфлікт інтересів.
- **Професійна етика:** Необхідність дотримання правил професійної етики, таких як конфіденційність, чесність та незалежність.

- **Ризики шахрайства:** Обов’язок перевірки джерел фінансування та запобігання відмиванню грошей.

Made with GAMMA

Приклади етичних норм на міжнародних платформах

Міжнародні краудфандингові платформи вже встановили високі стандарти етичної поведінки, що слугують орієнтиром для України.

- **Spreds (Бельгія):** Заборона на фінансування нелегальної діяльності, дотримання прав людини та екологічних стандартів.
- **Crowdfunder UK (Велика Британія):** Чіткі правила щодо прозорості, заборона на фінансові інструменти як винагороду.
- **Україна:** Наразі відсутні єдині стандарти, але впровадження подібних практик є критично важливим для розвитку довіри.

Made with GAMMA

Відповідальність організаторів краудфандингових кампаній

Організатори несуть ключову відповідальність за успіх і довіру до краудфандингових проектів.

01

Достовірність інформації

Забезпечення повної та правдивої інформації про проект та мету збору коштів.

02

Інформування про використання

Чітке пояснення, як будуть використані кошти, та які ризики можуть виникнути.

03

Вчасне звітування

Регулярне інформування донорів та громадськості про прогрес проекту та фінансові звіти.

Made with GAMMA

Ризики та рекомендації для учасників краудфандингу

Участь у краудфандингу завжди пов'язана з певними ризиками, тому важливо бути обачними.

- **Ризик неповернення коштів:** Можливість втрати інвестицій або невиконання обіцянок щодо проекту.
- **Ретельна перевірка:** Необхідність детальної перевірки проектів, їхніх команд та бізнес-планів перед інвестуванням.
- **Вибір платформи:** Використання лише перевірених краудфандингових платформ з хорошою репутацією та відгуками.

Made with GAMMA

Висновок: майбутнє краудфандингу в Україні

Майбутнє краудфандингу в Україні залежить від гармонійного поєднання законодавчого врегулювання та етичних стандартів.

Комплексне регулювання

Необхідність створення чіткої та всеохоплюючої законодавчої бази.

Етичні стандарти

Впровадження та дотримання високих етичних принципів для всіх учасників.

Інструмент розвитку

Краудфандинг як потужний каталізатор інновацій та громадських ініціатив.

Відповідальність

Ключ до успіху – спільна відповідальність кожного учасника за довіру та прозорість.

Дякуємо за увагу!

Made with GAMMA